



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020  
מס' בקשה: 6/788/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין  
מאיר פורת

ועד בית בניין סולל בונה

המבקשת:  
(התובעת)

באמצעות ב"כ: עו"ד שקד גלעד

נגד

וייסברד דוד

המשיב:  
(הנתבע)

באמצעות ב"כ: עו"ד עמית סער שלום

## החלטה

בקשה לחתימה על פסיקתא בקשר עם פסק הדין שניתן בתאריך 26.5.2022, בתיק שבכותרת - (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 485/20 נ' וייסברד דוד (נבו) (26.05.2022) (להלן - "פסק הדין"), שעניינו תביעה כספית לתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף.

### הרקע לבקשה

1. המבקשת היא נציגות הבית ברחוב המלאכה 18 רעננה (להלן: "התובעת"). המשיב, מר וייסברד דוד (להלן: "הנתבע"), הוא בעל דירה בבית המשותף.
2. בהליך נושא פסק הדין, טענה התובעת כי הנתבע אינו משלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף. בכתב ההגנה טען הנתבע כי חברי הנציגות נבחרו שלא כדין, הזניחו את תחזוקת הרכוש המשותף ולא הציגו מסמכים מחייבים כנדרש.
3. בפסק הדין, נדחו טענות הנתבע ונקבע שעליו לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף, בהתאם לחלקו היחסי של הנתבע ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020  
מס' בקשה: 6/788/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. חלקו האופרטיבי של פסק הדין (סעיפים 44-46) קובע כך:

"44. הנתבע ישלם את חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, בגין תקופת התביעה, לפי חלקו היחסי של הנתבע ברכוש המשותף, בהתאם לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קרי – 97.36/9959.25.

45. על התובעת להציג לנתבע בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין את דוח ההכנסות וההוצאות לשנים 2018-2020, בצירוף חישוב חוב הנתבע לתקופת התביעה שיחושב כאמור לעיל.

46. התשלום יבוצע על ידי הנתבע בתוך 14 ימים מהמועד שבו הומצא לו על ידי התובעת דו"ח ההכנסות וההוצאות לשנים 2018-2020 ואופן ביצוע החישוב, כאמור לעיל. ככל שהתשלום לא יתבצע על ידי הנתבע במועד זה, יישא התשלום הפרשי ריבית והצמדה כדין, ממועד הגשת התביעה (19.8.2020), ועד למועד מלוא התשלום בפועל".

5. כמו כן נפסק שהנתבע ישלם לתובעת את הוצאות ההליך בסך של 1,500 ₪ (סעיף 50 לפסק הדין).

### **תמצית טענות הצדדים**

#### **טענות התובעת בקצרה**

6. מיום קבלת פסק הדין בהליך העיקרי (26.5.2022) ועד עתה, הנתבע לא שילם את ההוצאות הכספיות אשר הוטלו עליו ובהן:  
הוצאות החזקת הרכוש המשותף על סך 10,329.46 ₪, והוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד על סך 1,500 ₪. מכאן בקשתה לקבלת פסיקתא המורה למשיב לשלם את חובותיו על פי פסק הדין.

7. דו"ח ההכנסות וההוצאות (לשנים 2018-2020) הוצג למשיב (צורף כנפסח לבקשה), אך האחרון לא פעל לפי הוראות פסק הדין ולא שילם את חובו בתוך גדר הזמן שנקבע בסעיף 46 לפסק הדין.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020  
מס' בקשה: 6/788/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. לפיכך, וכדי לשים סוף למשחקי הנתבע, יש לחתום על הפסיקתא המבוקשת כפי שצורפה לבקשה, במסגרתה על הנתבע לשלם לתובעת את הוצאות החזקת הרכוש המשותף לשנים 2018-2020 בסך של 10,314.46 ₪ "בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (26.5.2022)" (כך במקור, הח"מ) וכן סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות ההליך כפי שנפסק בפסק הדין.

**טענות הנתבע בקצרה**

9. המבקשת לא הציגה לפניו את כלל המסמכים המחויבים אלא רק טבלאות מסכמות ותמציתיות לשנים המפורטות או הרלבנטיות לתביעה.

10. אי אפשר לסמוך על טבלאות אלו מאחר שלא הוצגו בצמוד אליהן מסמכים תומכים ולא ניתנה לו האפשרות לקבל לידיו העתק, מה עוד שיש ספק רב בכל הקשור לאמינות הטבלאות המצורפות.

11. התובעת פעלה בחוסר תום לב, וכלל לא הציגה לפניו את הדו"חות בפרק הזמן שנקבע בפסק הדין (בתוך שלושים ימים), אלא רק לאחר שישה חודשים ביום 21.11.2022.

**דיון והכרעה**

12. זכותו של בעל דין לבקשת פסיקתא וזהותו של בעל הסמכות ליתן פסיקתא מעוגנת בתקנה 133 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות"):

"(א) בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, לערוך פסיקתא, שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו."  
"(ד) השופט החותם על הפסיקתא יהיה, ככל האפשר, זה שנתן את ההחלטה נושא הפסיקתא; נתן הרכב שופטים את ההחלטה, יחתום ראש ההרכב על הפסיקתא."



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/485/2020  
מס' בקשה: 6/788/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 80/14 **בש אריאל שלמה נ' גלאי שושנה** (נבו 16.11.2021), הפסיקתא נועדה להוות "מכשיר אופרטיבי מעשי לנוחות מימושו של פסק הדין" כך שפסיקתא היא תמצית של החלטה שיפוטית קודמת המבטאת את תוצאתה האופרטיבית של ההחלטה הקודמת ללא נימוקים. עוד נקבע כי "הפסיקתא משקפת את הקביעות הפוזיטיביות והאופרטיביות של פסק הדין" (ע"א 26/88 **שמאי נ' בנק טפחות**, פד"י מב(2) 837, 939; גורן, **סוגיות בסדר דין אזרחי**, מהד' 8, עמ' 9-308).

14. בשורה של פסקי דין הבחין בית המשפט בין שני סוגים של פסיקתא: על פי רוב, הפסיקתא היא "**פסיקתא משקפת**" המהווה שיקוף גרידא של הנאמר בפסק הדין, ללא כל תוספת או פירוש. לעומת זאת, "**פסיקתא מבהירה**" או "מתקנת" מבהירה את פסק הדין או מפרשת נקודה סתומה ובלתי ברורה בו.

15. וכן, בניגוד לפסיקתא משקפת – אשר יכול ותינתן על ידי שופט או רשם אחר מזה אשר נתן את ההחלטה השיפוטית המקורית (קרי, "החלטה" או "פסק דין") – על פסיקתא מבהירה או מתקנת להינתן על ידי אותו שופט אשר ישב בדין, וכך למעשה הוא "מפצח" נקודה עמומה בהחלטתו המקורית או מכריע במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בכל הנוגע לפירושה הנכון. היא אף עשויה ליצוק "תוכן חדש" לתוך ההכרעה המקורית ובכך למעשה ליצור מצב דברים חדש. כך רק פסיקתה שנחתמה על-ידי השופט שנתן את פסק-הדין יכול שתבהיר את פסק-הדין או תפרש נקודה בלתי-ברורה בו [ראו רע"א 426/09 **סאלח נ' חברת אזהר, חברה לפיתוח נכסים** (נבו 20.7.2009); ע"א 1050/01 **גבעת כח, מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עו"ד רוזנבלום** (נבו 18.2.2002); בש"א 7132/94 **בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ**, פ"ד מט(1) 532, 537 (1995); יואל זוסמן **סדרי הדין האזרחי** 523 (מהדורה שביעית, בעריכת שלמה לוי, 1995)].

16. יפים דבריו של כב' השופט גרוסקופף ברע"א 1837/19 **תומר בוכריס נ' המשבב עיבוד שבבי** (1994) בע"מ בסעיף 12 (נבו 29.08.2019): "**פסיקתה היא נגזרת של פסק הדין, ועל כן עליה לשקף את שנקבע בו, ולעיתים אף להבהיר את קביעותיו**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020  
מס' בקשה: 6/788/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ראו יעקב שקד סדר הדין האזרחי החדש 431–434 (2019)). בקשת פסיקתה עשויה לפיכך לשמש לעיתים אמצעי לבירור מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים ביחס לאשר נקבע בפסק הדין (כגון, כשבית המשפט קבע את עקרונות החישוב שיש לבצע, ובין הצדדים מתעוררת מחלוקת בשאלה איך ליישם עקרונות אלה (השוו בש"א 7132/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ, פ"ד מט(1) 532, 538 (1995)). במתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכת ההכרעה השיפוטית במחלוקות שהונחו לפתחו, והסמכות למתן פסיקתה אינה מהווה חריג לעקרון יסוד זה (השוו רע"א 3808/14 חמזה נ' רשות הפיתוח [פורסם בנבו] (30.6.2014): "אין הפסיקתה שבה ופותחת את ההליך או מהווה מקצה שיפורים שלו").

17. **ובמיושם לענייננו** - הן התובעת והן חלקו לא חלקו על סמכותי ליתן פסיקתא מסוג פסיקתא מבהירה, שמטרתה להבהיר את המחלוקת שבין הצדדים ולהביא לסיומו של ההליך כולו. כך שגם אם מדובר בסמכות שהפעלתה היא בגדר חריג, סבורני שהמקרה הנדון להפעלת פסיקתה משקפת כאמור ואסביר.

18. חלקו האופרטיבי של פסק הדין קובע שעל התובעת להציג לנתבע את דו"ח ההוצאות וההכנסות של הבית המשותף לשנים 2018-2020, בצירוף חישוב חובו של הנתבע בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בפסק הדין – ובהתאם - על הנתבע לשלם לתובעת את חובו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

19. כך שהרציונל מתחת לפסק הדין (בבחינת "השורה התחתונה שלו") היא שעל הנתבע לשלם לתובעת את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לחלקו היחסי, הא ותו לא. זהו לוז פסק הדין, וזוהי המהות העומדת מאחורי הסעד הכספי שניתן בו.

20. אלא שבעוד התובעת העבירה לנתבע את דו"ח ההכנסות וההוצאות בצירוף החישוב כפי שנקבע בפסק הדין, הנתבע לא קיים את חלקו בפסק הדין.

21. חלקו האופרטיבי של פסק הדין, לא הותיר לנתבע שיקול דעת כלשהו לטעון טענות בקשר לדו"ח ההכנסות וההוצאות לשנים 2018-2020. לפיכך טענותיו לפיה "הנתונים בטבלאות נרשמו באופן כוללני מאד וחסר פרטים. לטבלאות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020  
מס' בקשה: 6/788/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התמציתיות לא צורף מסמך כלשהו.. לא הוצגו קבלות, חשבוניות, חוזים..”  
(סעיף 7 לתגובתו), הן טענות שלא עולות בקנה אחד עם פסק הדין האופרטיבי  
כאמור, שקבע שעל התובעת להציג לנתבע את הדוחות, לא יותר ולא פחות. ולכן  
דינן של טענות הנתבע שיש בהן כדי להרחיב את תוצאתו של פסק הדין,  
להידחות.

22. בשעה שהתובעת הציגה לנתבע את הדוחות בצירוף חישוב חלקו בהתאם לפסק  
הדין, מילאה התובעת את חלקה בפסק הדין, כך שעל הנתבע לשלם את חלקו  
ולא להוסיף הוראות שלא נכתבו בפסק הדין. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע,  
לפיה התובעת איחרה במועד משלוח המסמכים, אולם אין באיחור זה, כדי ליתן  
לנתבע פטור המאפשר לו שלא לשלם את הסכום שאותו הוא חייב, שכן אין  
מדובר בחיובים התלויים זה בזה.

### לסיכום

23. לאור האמור לעיל אני מורה על חתימתה של הפסיקתא, כמבוקש.

24. אשר להוצאות הבקשה, בהתאם לאמור בסעיף 53 לתקנות, על הנתבע לשלם  
לתובעת את הוצאות הבקשה בסך של 1,200 ₪, שישולמו, ללא קשר להוצאות  
שנפסקו בהליך העיקרי, וזאת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו  
הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.  
ניתנה היום, כ"ה שבט תשפ"ג, 16 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת  
המפקח על רישום מקרקעין  
פתח תקוה